

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 587/2530	องค์การคลังสินค้า	โจทก์
	นายสุทิน เสาวรัตน์	จำเลย
	นายสุทิน เสาวรัตน์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 61แผ่นที่ 3)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชดเชยราคาข้าวเปลือกที่สูญหายไปเป็นเงิน
694,004.76 บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วัน
ละเมิดจนกว่าจำเลยจะชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 56)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 58,59)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้อง
สั่งคำร้องนี้

ศาลฎีกามีคำสั่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้อง
สั่งคำร้องนี้

(จำนาง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>